



TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

Sezione Prima Civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **8355/2016**

tra

Parte_1

on l'Avv. Stefano Alberti

ATTORE

e

Controparte_1

con l'Avv. CAPITANIO LAURA VERA

CONVENUTO

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Oggi **17 ottobre 2022** il giudice dott. Marco Valecchi, preso atto del contenuto delle note scritte in atti, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Marco Valecchi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

Sezione Prima Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8355/2016** promossa da:

Parte_1 on l'Avv. Stefano Alberti (pec: Email_1

ATTORE

contro

Controparte_1 con l'Avv. CAPITANIO LAURA VERA (PEC
Email_2)

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Richiamati e dati per trascritti gli atti e i fatti di causa, rileva questo giudice in via preliminare di rito che avendo il precedente giudice istruttore concesso i termini 183 comma 6 c.p.c. all'udienza del 26.4.2017, nonostante l'introduzione del giudizio ex art 702 - *bis* c.p.c., deve ritenersi implicita la trasformazione del rito ex art. 702 – *ter*, comma 3 c.p.c. con conseguente necessità di definire il presente giudizio con sentenza.

Tanto premesso ritiene questo giudice che la domanda sia improcedibile posto che, come già rilevato con ordinanza del 26.6.2022, “*i diritti di proprietà del Sig. Pt_1 sul bene de quo, pari ad ½ dell'intero, sono oggetto di espropriazione per esecuzione immobiliare nel giudizio n. RGE 297/2017, pendente presso l'intestato Tribunale. Nel giudizio esecutivo predetto, il professionista incaricato della vendita ha fissato l'asta per il prossimo 15 aprile 2022, al prezzo base di €. 111.000*”;

rilevato inoltre che non è stata depositata in giudizio documentazione attestante l'intervenuta trascrizione della domanda di scioglimento della comunione dell'immobile per cui causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2685 c.c. e 1113 c.c. dovendosi, in caso di preventiva trascrizione della domanda di scioglimento della comunione rispetto alla trascrizione dell'atto di pignoramento, integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori pignoranti;

ritenuto infatti, quanto alla domanda di divisione promossa nel presente giudizio, che stante il pignoramento della quota indivisa di parte attrice in caso di mancata trascrizione della suddetta

domanda, tenuto anche conto del disposto di cui agli artt. 599 comma 2 e 600 c.p.c., spetta al giudice dell'esecuzione procedere ex art 181 disp. att. c.p.c. provvedere alla divisione delle masse con conseguente improcedibilità del presente giudizio.

Rilevato infine che la difesa del convenuto con le note autorizzate ha espressamente allegato che *“In ossequio al provvedimento reso in data 24.06.2022 ed alla eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal Tribunale, conseguentemente alla omessa trascrizione della domanda di divisione, si da atto dell'intervenuta vendita a terzi della quota precedentemente posseduta dall'odierno attore. Ci si rimette all'Ill.mo Tribunale per i provvedimenti del caso”*.

Ne segue l'improcedibilità della domanda.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti avuto riguardo alla natura costitutiva del giudizio e alla mancata opposizione della parte convenuta alla domanda di divisione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara improcedibile la domanda

compensa le spese di lite tra le parti.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Velletri, 17 ottobre 2022

Il Giudice
dott. Marco Valecchi